

115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、  
國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試試題

代號：21150  
頁次：8-1

考試別：警察人員考試

等別：三等考試

類科組別：水上警察人員

科目：中華民國憲法與水上警察專業英文

考試時間：2 小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：(25 分)

- (一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。  
(二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

一、Please translate the following passage into Chinese. (10 分)

Because Taiwan is surrounded by the sea and located along important international shipping routes in Asia, maintaining coastal security is an extremely challenging task. Large numbers of cargo ships, fishing boats, and various other vessels travel through the waters around Taiwan every day, and the heavy maritime traffic increases the difficulty of management and surveillance. Coast guard personnel must patrol the seas around the clock and closely monitor illegal fishing, smuggling, drug trafficking, human trafficking, and other activities that may threaten national security. In addition, Taiwan's long coastline and complex coastal geography make coast guard duties even more demanding and difficult.

二、Please translate the following passage into English. (15 分)

維護海岸地區的安全與秩序是一項極具挑戰性的工作。近年來，各種刺激的水上休閒活動越來越盛行，吸引大量遊客與當地民眾前往海灘及港口。許多人熱衷於游泳、衝浪、水上摩托車、划船、釣魚及其他戶外海邊活動。尤其在假日與炎熱的夏季期間，海灘上經常擠滿充滿活力的遊客，使這段時間成為海巡人員最忙碌、壓力最大的時刻。

乙、測驗題部分：(75 分)

代號：5211

- (一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。  
(二)共60題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

1 下列何者直接涉及憲法中生命權之保障？

- (A)禁止刑求行為 (B)禁止安樂死行為 (C)禁止公娼行為 (D)禁止虐待動物

2 依現行憲法規定，有關立法院之職權，下列敘述何者錯誤？

- (A)提出憲法修正案 (B)提出行政院院長彈劾案  
(C)提出總統彈劾案 (D)議決行政院移請覆議案

- 3 依憲法增修條文規定，關於總統、副總統彈劾程序，下列何者正確？  
(A)立法院提出彈劾案，經決議後，聲請司法院大法官審理  
(B)監察院提出彈劾案，經決議後，聲請司法院大法官審理  
(C)立法院提出彈劾案，經決議後，移送監察院審理  
(D)監察院提出彈劾案，經決議後，移送立法院審理
- 4 依司法院大法官解釋，有關憲法第 11 條保障之人民言論及出版自由，下列敘述何者錯誤？  
(A)化粧品廣告之事前審查乃對言論自由之重大干預，原則上應為違憲  
(B)促使人為性交易之商業言論，因涉及非法交易活動，故可對之為合理限制  
(C)少數性文化族群之性言論，仍應予以保障  
(D)菸品容器上應為一定之標示，對於品業者財產權之限制非屬輕微，違憲
- 5 關於國民主權原則之直接實踐方式，下列何者不屬之？  
(A)公民投票 (B)選舉代議士 (C)服公職 (D)行使創制權與複決權
- 6 下列何者並非法治原則之內涵？  
(A)法律保留 (B)基本權利保障 (C)法律明確 (D)多元民主
- 7 依憲法基本國策章規定，軍人不得為下列何項行為？  
(A)兼任文官 (B)加入政黨 (C)進修學業 (D)投資營利
- 8 下列何者並非憲法本文明定，國家對於邊疆地區各民族應積極舉辦之事業？  
(A)交通事業 (B)水利事業 (C)衛生事業 (D)國防事業
- 9 憲法對於人身自由並無明確定義，但就憲法第 8 條條文觀之，下列何者最接近憲法保障人身自由之核心意涵？  
(A)隨時任意前往他方或停留一定處所之自由 (B)私人生活領域不受任意侵入之自由  
(C)不受非法逮捕拘禁審問處罰之自由 (D)依個人意志行為或不行為之自由
- 10 依司法院解釋意旨，通常情形下，戒嚴時期戒嚴地域內經軍事審判機關審判之非現役軍人刑事案件已確定者，於解嚴後應如何處理始符合憲法意旨？  
(A)得於解嚴之翌日起依法上訴於普通法院  
(B)得於解嚴之翌日起依法向普通法院聲請非常上訴或再審  
(C)基於判決之既判力，僅得於解嚴之翌日起請求國家賠償  
(D)基於判決之既判力，僅得於解嚴之翌日起請求刑事補償
- 11 依民法第 195 條第 1 項後段之規定，「……名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分」。原告欲透過法院判決強制命被告道歉，下列敘述何者錯誤？  
(A)法院依法判決命加害人道歉，符合憲法保障言論自由之意旨  
(B)不表意之自由係有關人民內在精神活動及自主決定權  
(C)不表意之自由乃個人主體性維護與人格自由完整發展所不可或缺  
(D)不表意之自由與人性尊嚴之維護關係密切
- 12 關於受刑人之權利，下列何者的保障程度最低？  
(A)秘密通訊自由 (B)言論自由 (C)財產權 (D)行動自由
- 13 依司法院釋字第 490 號解釋，下列敘述何者錯誤？  
(A)內在信仰之自由，受絕對之保障  
(B)宗教行為之自由，受相對之保障  
(C)信仰特定宗教者，其對國家所應負之基本義務，得因宗教信仰之關係而免除  
(D)男子服兵役之義務，原屬立法政策之考量，無助長、促進或限制宗教之效果

- 14 依司法院大法官解釋，有關結社自由，下列敘述何者錯誤？  
(A)結社自由包括加入、退出社團之自由 (B)現職法官亦享有完全之結社自由  
(C)結社自由包括各該團體內部組織之自由 (D)人民團體得主張共產主義
- 15 下列何者並非優惠性差別對待措施？  
(A)依原住民族工作權保障法及政府採購法規定，政府採購得標廠商符合特定條件者，必須強制僱用一定比例之原住民  
(B)依身心障礙者權益保障法規定，具身心障礙證明者搭乘大眾捷運工具得享半價優待  
(C)依據兵役法規定，身高、體重或體格指標過高或過低，達不適服役標準者，准以免役  
(D)依據公益彩券發行條例規定，公益彩券經銷商之遴選以低收入單親家庭為優先
- 16 依司法院大法官解釋意旨，有關財產權保障之正當行政程序，下列敘述何者錯誤？  
(A)都市更新事業計畫之核定，法律應規定由主管機關以公開方式舉辦聽證  
(B)區段徵收申請發給抵價地之申請期限規定，應確保利害關係人及時獲知相關資訊  
(C)該管主管機關應自徵收完成時起一定期限內，定期通知原土地所有權人，使其適時知悉被徵收土地之後續使用情形  
(D)政黨及其附隨組織不當取得財產之調查與返還，須由法院以司法程序直接決定，不得由行政機關透過公開聽證程序主動行使職權
- 17 入出國及移民法第 58 條第 2 項規定：「跨國（境）婚姻媒合不得要求或期約報酬。」違反者處以罰鍰。上開規定與下列何者無關？  
(A)工作權 (B)財產權 (C)平等權 (D)遷徙自由
- 18 司法院釋字第 665 號解釋理由書所稱「法院經由案件分配作業，決定案件之承辦法官，與司法公正及審判獨立之落實，具有密切關係。」此在學理上稱為何種原則？  
(A)直接審理原則 (B)法定法官原則  
(C)訴訟上武器平等原則 (D)公開審判原則
- 19 下列關於人民報考或任用資格之限制規定，依司法院大法官解釋，下列何者與憲法應考試服公職權利之意旨不符？  
(A)曾受刑之宣告者，不得報考國防部預備軍士官班  
(B)我國籍醫師兼具外國國籍者，不得擔任以公務人員身分任用之公立醫療機構醫師  
(C)大陸地區人民非設籍臺灣地區滿 10 年，不得擔任公務人員  
(D)色盲者不得報考中央警察大學研究所
- 20 依憲法規定及相關司法院大法官解釋，下列何種法律關係的義務主體，與其他三者不同？  
(A)服兵役 (B)服公職 (C)繳納租稅 (D)加入健保
- 21 依據憲法及大法官釋憲實務，下列敘述何者錯誤？  
(A)憲法條文先規定政府組織，再規定人民權利，以指示政府機關不應侵害人民權利  
(B)為保障人民得享有符合人性尊嚴之生活，國家有相應之照顧義務  
(C)秘密通訊自由為維護人性尊嚴、個人主體性及人格發展之完整所不可或缺之基本權利  
(D)國家對於兒童及少年之身心健康及人格健全成長，負有特別保護之義務

- 22 依現行憲法及增修條文規定，對於立法委員之保障，下列敘述何者正確？  
(A)立法委員，除現行犯外，非經立法院之許可，均不得逮捕或拘禁  
(B)立法委員在院內所為之言論及表決，對院外不負責任  
(C)立法委員任期 4 年，除連選得連任外，於任期中不得罷免之  
(D)於不分區立委選舉中，各政黨當選名單中，婦女名額不得低於 3 分之 1
- 23 依現行規定，關於考試院考試委員，下列敘述何者正確？  
(A)由總統提名，經監察院同意任命之  
(B)任期 4 年，無連任次數之限制  
(C)7 至 9 人，其中 2 人並為考試院院長、副院長  
(D)考試院正、副院長與考試委員之法定資格要件相同
- 24 依據現行憲法規定及相關司法院大法官解釋，監察院已不具有下列何種職權？  
(A)調查權 (B)人事同意權 (C)糾正權 (D)彈劾權
- 25 依憲法及增修條文規定，國民健康之維護，乃國家之重要任務。下列敘述何者錯誤？  
(A)針對原住民族及離島地區人民之衛生醫療，國家應予以保障扶助並促進其發展  
(B)國家應推行全民健康保險，並促進現代及傳統醫藥之研究發展  
(C)國家為增進民族健康，應普遍推行衛生保健事業及公醫制度，其支出應優先編列  
(D)為維護國民健康，藥物廣告於刊播前，應受主管機關之審查，非憲法所不許
- 26 依憲法規定及司法院大法官解釋意旨，下列敘述何者正確？  
(A)大學基於大學自治，得自訂學生之畢業條件  
(B)憲法保障大學自治，故大學不受法律之監督  
(C)受限於國家教育資源之有限性，憲法並不保障人民享有接受各階段教育之公平機會  
(D)憲法保障私人興學自由，故私立學校不受法律監督
- 27 依司法院大法官解釋，有關憲法保障之婚姻自由，下列敘述何者錯誤？  
(A)婚姻與家庭均受憲法之保障，國家得制定相關規範確保婚姻制度之存續與圓滿  
(B)關於立法維護婚姻關係中雙方互負忠誠義務，大法官尊重立法機關之價值判斷與形成自由  
(C)適婚人民而無配偶者之結婚自由，包含「是否結婚」暨「與何人結婚」  
(D)婚姻自由包括與配偶共同形成與經營其婚姻關係之權利
- 28 依司法院大法官解釋，關於憲法第 22 條規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)為非明文基本權之依據  
(B)為一般人格發展自由之憲法依據  
(C)憲法第 22 條權利之限制，仍須符合第 23 條之比例原則  
(D)本條所保障之自由權利不適用法律保留原則
- 29 依司法院大法官解釋，關於憲法第 22 條所保障之行動自由，下列敘述何者錯誤？  
(A)指人民有隨時任意前往他方或停留一定處所之自由  
(B)警察實施臨檢涉及對人民行動自由之限制  
(C)吊銷駕照只是不能駕駛汽車，個人仍可選擇其他方式前往特定處所之自由，故不涉及侵害行動自由  
(D)人民的行動自由包含選擇使用特定交通工具前往一定處所之自由

- 30 關於地方自治條例之限制人民權利，下列敘述何者正確？  
(A)地方自治條例得限制人民基本權利，惟不得牴觸憲法有關中央與地方權限劃分之規定  
(B)地方自治條例不得限制人民基本權利，法律保留原則所稱法律僅限國會制定之規範  
(C)地方自治條例得限制人民基本權利，惟均須於制訂前獲得中央政府之特別授權  
(D)地方自治條例不得限制人民基本權利，但地方自治團體得以地方自治規則限制之
- 31 憲法增修條文第 2 條第 3 項變更憲法第 43 條關於總統發布緊急命令之規定。下列敘述何者錯誤？  
(A)總統發布緊急命令已不須立法院追認  
(B)即使在立法院開會期間，總統亦可即時發布緊急命令  
(C)立法院若不同意，該緊急命令只向後失效，並不溯及失效  
(D)緊急命令係總統直接依憲法授權所發布，具有暫時替代或變更法律效力之命令，其內容應力求周延，應以可逕予執行為原則
- 32 依司法院大法官解釋及現行規定，有關行政院與立法院之互動關係，下列敘述何者錯誤？  
(A)對於立法院決議之法律案，行政院如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院 10 日內，移請立法院覆議  
(B)立法院開會時，行政院應向立法院提出施政方針及施政報告，對於行政院院長之施政報告，立法委員得提出口頭或書面質詢  
(C)預算制度乃係行政部門實現其施政方針並經立法部門參與決策之憲法建制，審議預算及監督執行，屬立法機關之權限與職責  
(D)行政院於會計年度結束後 4 個月內，應提出決算於立法院，於行政院提出決算後 3 個月內，立法院應完成決算之審查及監督
- 33 下列何者並非考試院依法舉辦之考試？  
(A)高等考試營養師考試 (B)高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試  
(C)國軍上校以上軍官轉任公務人員考試 (D)普通考試地政士考試
- 34 依憲法及現行法規定，關於憲法訴訟，下列敘述何者正確？  
(A)依憲法訴訟法所為暫時處分之裁定，於裁定後已逾 3 個月者，失其效力  
(B)人民對於經司法院解釋或憲法法庭判決宣告未違憲之法規範，因相關法規範修正，認有重行認定與判斷之必要者，得依法聲請憲法法庭為變更之判決  
(C)憲法法庭判決宣告法律位階法規範定期失效時，就判決前已繫屬於各法院而尚未終結之案件，各法院應裁定停止審理程序，俟該法規修正後，依新法續行審理  
(D)經全體立法委員過半數提議並經全體立法委員 3 分之 2 以上決議所提出總統、副總統之彈劾案，憲法法庭應於收受彈劾案件聲請之日起 3 個月內為裁判
- 35 下列何者並非憲法明定專屬中央立法並執行之事項？  
(A)幣制 (B)度量衡 (C)公營事業 (D)民刑事法律
- 36 私立國民中學與學生之以下爭議，何者應循民事途徑救濟？  
(A)確定學籍 (B)懲處  
(C)錄取與否 (D)學校制服與餐點之費用
- 37 有關總統之規定，下列何者未曾經修憲改變？  
(A)總統享有三軍統帥權 (B)總統經全民直接選舉產生  
(C)總統享有對行政院院長的獨立任命權 (D)總統得解散立法院

- 38 依司法院大法官解釋，關於獨立行政機關，下列敘述何者正確？  
(A)獨立行政機關的設置屬立法形成自由的範圍，司法機關不得審查  
(B)為避免獨立行政機關濫權，其組織必須採取委員合議制  
(C)有關獨立行政機關成員同一黨籍人數上限的規定，實質剝奪行政院的人事決定權，違憲  
(D)憲法第 56 條關於「行政院各部會首長由行政院院長提請總統任命」的規範範圍，不及於獨立行政機關
- 39 下列有關司法院院長之敘述，何者正確？  
(A)司法院院長得咨請立法院召開臨時會  
(B)司法院院長若認為立法院所通過之法律違憲時，得提出覆議  
(C)司法院院長得列席立法院會議陳述意見  
(D)立法院院會得質詢司法院院長
- 40 下列何者，非屬我國法上「司法獨立」的內涵？  
(A)法官非依法律，不得停職、轉任或減俸之保障  
(B)年度司法概算編製的獨立  
(C)法官超出黨派之外依法審判  
(D)法官逕行拒絕適用違憲的法律
- 41 The rescue team quickly \_\_\_\_\_ the survivors from the drifting boat before nightfall.  
(A) evacuated (B) polluted (C) negotiated (D) abandoned
- 42 The coast guard issued a warning to vessels entering a \_\_\_\_\_ area due to strong currents.  
(A) balanced (B) distant (C) foreign (D) restricted
- 43 All crew members must wear life jackets in case of an emergency \_\_\_\_\_ at sea.  
(A) schedule (B) routine (C) incident (D) issue
- 44 The patrol boat was sent to \_\_\_\_\_ illegal fishing activities near the boundary line.  
(A) investigate (B) monitor (C) explore (D) accuse
- 45 The injured fisherman was immediately given first aid and then \_\_\_\_\_ to a nearby hospital.  
(A) reported (B) transferred (C) presented (D) indicated
- 46 The authorities imposed strict measures to \_\_\_\_\_ illegal smuggling activities.  
(A) combat (B) destroy (C) inspect (D) survey
- 47 The crew had been \_\_\_\_\_ adrift by their hijackers for two weeks before being rescued.  
(A) cast (B) held (C) soaked (D) floating
- 48 Small vessels can approach via rocky shorelines or the edge of \_\_\_\_\_, using high tide to come ashore.  
(A) blackwaters (B) breakwaters (C) whitewaters (D) underwaters
- 49 After boarding a vessel, the inspector should ask the master to \_\_\_\_\_ the crew on deck.  
(A) join (B) ground (C) dismiss (D) muster
- 50 The coast guard attempted to \_\_\_\_\_ the suspect vessel before it reached international waters.  
(A) intercept (B) block (C) restrict (D) avoid

請依下文回答第 51 題至第 55 題

During a night patrol, the coast guard received a distress call from a fishing vessel. The crew reported that their boat had struck an unknown object and was taking in water. The rescue team was immediately 51 to the location. Upon arrival, the officers found that the vessel was listing heavily and at risk of sinking. Life jackets were 52 to all crew members, and a rope system was set up to ensure safe evacuation. Despite rough sea conditions, the team successfully 53 all five fishermen. Two of them showed signs of hypothermia and were given medical assistance onboard. After the rescue, the damaged vessel was 54 back to shore for further inspection. The incident highlights the importance of safety measures and 55 response in maritime emergencies.

- |    |                |              |                 |               |
|----|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 51 | (A) dispatched | (B) assigned | (C) delivered   | (D) summoned  |
| 52 | (A) borrowed   | (B) provided | (C) equipped    | (D) designed  |
| 53 | (A) brought    | (B) assisted | (C) accompanied | (D) recovered |
| 54 | (A) abandoned  | (B) towed    | (C) escorted    | (D) salvaged  |
| 55 | (A) efficient  | (B) rapid    | (C) timely      | (D) urgent    |

請依下文回答第 56 題至第 60 題

Vietnam's asymmetric tactics targeting China aims to prevent Beijing deploying its warships in case low-intensity conflicts break out. It means that warships of the Vietnam People's Navy (VPN) are deployed to protect paramilitary ships operating around Vietnam's islands. "Asymmetric" weapon systems render Chinese navy's activities within the distance of 200–300 nautical miles from the coastline of Vietnam.

The most important task of an asymmetrical doctrine is to deny enemy's forces to take control of the waters around strategic choke points in the South China Sea or important sea lines of communication (SLOCs). However, a key question regarding the VPN is how an asymmetric strategy, which essentially relies on cost imposition, prevents an enemy from controlling SLOCs or distant chokepoints which many could not be in the VPN's area of responsibility (AOR). This question is hard to concretely answer at the moment, because we do not have enough information on the detailed tactical and strategic planning of the VPN regarding the issue. However, given the current modernization trajectory, at least the VPN is trying its best in order to have a comprehensive response and sound anti-access/area denial capabilities within its current AOR (which possibly extends beyond the waters of the Spratlys and Paracels but still within the boundary of the South China Sea). It is definitely the VPN's mission to deal with the conventional aspects of war, but the service at the moment still does not have enough capabilities to cover the vast territorial waters under its protection. The Navy simply has too few ships, aircraft and armaments for a vast AOR. The Vietnam Coast Guard (VCG) therefore would represent the go-to guarantor of security of the less important strategic points to relieve the Navy of such tasks. Basically, the VPN would provide a backstop should serious conflict erupt. But VCG commanders will need the capabilities and hold their own against rival forces until reinforcements arrive. The ultimate outcome if a naval conflict breaks out is not to "win" in its literal meaning but rather to inflict as much damage as possible to the enemy in order for the political and diplomatic channels to maximize their voices in international arena against the "aggressor." It is in this context that the role of Vietnam's armed forces and other forces relating to maritime security is just parts of a bigger and more comprehensive grand strategy to protect the country's "sacred" sovereignty.

- 56 What is the main idea of the second paragraph?
- (A) How Vietnam People's Navy fights Chinese Navy.
  - (B) How Vietnam Coast Guard works with Vietnam People's Navy.
  - (C) How Vietnam Coast Guard protects their area of responsibility.
  - (D) How Vietnam People's Navy could win in a conflict in South China Sea.
- 57 Which is an asymmetrical strategy mentioned in the passage?
- (A) Deploy VCG to less critical areas.
  - (B) Prevent an escalation of a conflict.
  - (C) Utilize diplomatic channels to reach a deal.
  - (D) Claim a larger area of responsibility for VPN.
- 58 What is the main goal in an asymmetric war?
- (A) Use as fewer conventional weapons as possible.
  - (B) Control as many chokepoints and SLOCs as possible.
  - (C) Cause as much damage as possible with as little cost as possible.
  - (D) Destroy as many enemies as possible while losing as fewer soldiers as possible.
- 59 According to the passage, what is the role of VCG in the South China Sea?
- (A) Protect areas not covered by VPN.
  - (B) Patrol most territorial waters of Vietnam.
  - (C) Provide backup personnel and support for VPN.
  - (D) Engage in public relations wars in political and diplomatic channels.
- 60 If VCG encounters aggressive Chinese Army in its territorial water, what should it do?
- (A) Flee right away.
  - (B) Attack first before being attacked.
  - (C) Defend against the aggressor as long as possible.
  - (D) Negotiate the best deal with the aggressor before surrender.